

määritellä suunnittelua.⁵⁴⁶ Vanhojen 1960–70-luvun asemakaavojen rakennusoikeudet ovat usein varsin suuria, kuviteltiinhan silloin kasvun jatkuvan ja uudisrakentamisen korvaavan vanhan kaupunki- ja taajamarakenteen. Moni ylimitoitettu kaava on jäänyt toteutumatta, mutta on edelleen voimassa. Kunnalla on valta arvioida vanhakin asemakaava yhä ajanmukaiseksi.⁵⁴⁷ Etenkin niillä seuduilla, joilla rakentamiselle on kysyntää, vanhat kaavat voivat johtaa ympäristön kannalta ongelmiin, sillä niissä ei useinkaan ole otettu huomioon kulttuuri- ja luontoarvoja.

Rakennusoikeuden määrä ei silti ole niin sanottu saavutettu oikeus, vaan sitä voidaan kaavamuutoksessa myös supistaa.⁵⁴⁸ Näin on tapahtunutkin joillakin historiallisilla alueilla, joilla uudisrakentamiseen tähdänneet kaavat on korvattu olemassa olevan rakennusoikeuden ja -alan mukaisilla kaavoilla. Tämä ohjaa tehokkaasti korjaamaan ja ylläpitämään olemassa olevaa rakennuskantaa. Sellainen ei kuitenkaan ole kiinteistösijoittajalle kannattavaa. Pienempi rakennusoikeus voi olla tulo- ja verokertymien kannalta myös kunnalle ei-toivottu lopputulos.

Rakennusoikeuden maksimoinnin tavoittelu on markkinataloudessa sijoittajan näkökulmasta ymmärrettävää, mutta ongelmaksi se muodostuu, kun tavoitetta ei lausuta ääneen. Mäntysalo ja Nyman näkevät taustalla poliittisen kulttuurin, kytkökset paikallisen päätöksenteon ja merkittävien maanomistajan ja liikemaailman välillä sekä suhtautumisen yksityisomaisuuteen koskemattomana.⁵⁴⁹ Tässä ajattelutavassa myös suojelun nähdään rajoittavan omistajan oikeuksia. Oikeuksien rinnalla kulkevia velvollisuuksia, joita lainsäädäntöön myös sisältyy ei niinkään muisteta. Poliittisen legimitetin kannalta onkin ongelma, jos yksityinen intressi ohittaa kaavoitukselle asetetun maankäytön suunnittelun kehittämistehtävän.⁵⁵⁰ Monet haastateltavat kokevat ongelman olevan yleinen ja se tulee esille myös media-artikkeleissa. Niistä ilmenee, että kuntien johdossa esimerkiksi suojelun koetaan haittaavaa kehittämistä ja kiinteistöjen myyntiä tai purkamista.

Suojelumerkintöjen puuttuminen mahdollistaa useiden arvokkaaksi luokiteltujen rakennusten purkamisen. (Oriveden Sanomat 22.8.2018 Suojelu olisi kohtuuton maanomistajille)

Tämän tutkimuksen media-aineistoissa esiintyy myös useita tapauksia, joissa suojelumerkinnöistä pyristellään eroon. On kuitenkin vaikea sanoa, miten yleisestä ilmiöstä on kyse. Tätä tai kaavasuojelun määrää muutenkaan ei seurata, koska tietoa etenkin vanhempien asemakaavojen suojelumääräyksistä ei ole valtakunnallisesti käytettävissä. Osana toteutumatta jäänyttä maakuntauudistusta on laadittu ehdotus alueiden käyttöä ja kulttuuriympäristön hoitoa kuvaava-

⁵⁴⁶ Hankonen 1994, s. 435.

⁵⁴⁷ Mäntysalo, R. & Nyman, K. 2001. Kaavoitus – suunnittelua? Suunnittelun patologioita maankäyttö- ja rakennuslain sovelluksissa. S. 38–40. Kirjoittajat kuvaavat rakennusoikeudesta muodostuvan yhteiskunnan kehitysresurssin sijaan varallisuutta, jota kaava turvaa, jos sen ei anneta vanhentua. Ks. myös HE 101/1998, s. 85 ja MRL 132/1999, 60 §.

⁵⁴⁸ Jääskeläinen & Syrjänen 2010, s. 62.

⁵⁴⁹ Mäntysalo & Nyman 2001, s. 40–41.

⁵⁵⁰ Mäntysalo & Nyman 2001, s. 41.